

결 재	감 사

『음주운전 기소직원』 관련
특별감사 결과 보고

2018. 9. 28

담 당	팀 장	실 장

감 사 실

목 차

I . 감사 개요	1
-----------------	---

II . 감사 결과	2
------------------	---

III . 감사자 의견	4
--------------------	---

IV . 조치 요구	4
------------------	---

I. 감사 개요

☐ 감사배경

- 음주운전 기소직원 법원 판결('XX.XX.XX)에 따른 사실관계 확인
- 사실관계 규명 후 일벌백계로 공직기강 확립

☐ 감사대상자

- ◇◇◇ 과장(▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼팀)
 - 현재 ㅅㅅ교도소 內 구치소에 수감 중

☐ 감 사 자

- 종합감사팀 감사차장 △△△, ▼▼▼

☐ 감사기간

- 20XX.XX.XX(목) ~ XX.XX(금) (2일간)

☐ 감사 중점사항

- 음주운전 기소직원에 대한 법원 판결문 확인
- 과거 음주운전 전력 등

II. 감사 결과

1

음주운전

☐ 과거 음주운전으로 3회 적발된 적이 있음

- ◇◇◇◇ 과장은 'xx.xx.xx일 부산지방법원에서 도로교통법 위반(음주운전)죄 등으로 벌금 600만원을 선고 받은 적이 있음. 또한 'xx.xx.xx일 ㉹㉹지방법원에서 도로교통법 위반(음주운전)죄로 벌금 150만원의 약식명령을 받았으며, 'xx.xx.xx일 부산지방법원 서부지원에서 도로교통법 위반(음주운전)죄 등으로 징역 1년, 집행유예 2년을 선고 받는 등 도로교통법 제44조 제1항을 3회 위반하였음.

☐ 운전면허 없이 음주운전으로 적발됨

- ◇◇◇◇ 과장은 'xx.xx.xx(토) 15:46분경 자동차 운전면허 없이 혈중 알코올 농도 0.253%의 술에 취한 상태에서 나주 우미린 아파트 106동(본인 거주) 지하주차장에서 아파트 후문쪽에 있는 코코헤어 미용실 앞 도로까지 500m가량 쏘나타 승용차(XX머 XXXX호)를 운전하였음.

2

법원 판결 내용

□ 판결내용

- 사건번호 : ㉹㉹지방법원 20xx고단xxxx
- 피고인명 : ◇ ◇ ◇
- 판결내용 : 징역 1년('xx.xx.xx)
- 범죄사실 : 음주운전(도로교통법 제44조), 무면허운전(도로교통법 제43조)
 - 자동차 운전면허 없이 혈중 알코올농도 0.253%의 술에 취한 상태로 운전함

《 무면허 · 음주운전 관련 법규 》

- 도로교통법 제43조(무면허운전 등의 금지) 누구든지 운전면허를 받지 아니하거나 효력이 정지된 경우에는 자동차 등을 운전하여서는 아니된다.
- 도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지) ① 누구든지 술에 취한 상태에서 자동차 등을 운전하여서는 아니된다.
- 도로교통법 제148조의 2(벌칙) ① 다음에 해당되는 사람은 1년 이상 3년 이하의 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
 - 1. 제44조 ①항을 2회 이상 위반한 사람으로서 다시 같은 조 ①항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차 등을 운전한 사람
- 도로교통법 제152조(벌칙) 다음에 해당되는 사람은 1년 이하의 징역이나 300만원 이하의 벌금에 처한다.
 - 1. 제43조를 위반하여 운전면허를 받지 아니하고 자동차를 운전한 사람

Ⅲ. 감사자 의견

□ ◇◇◇ 과장은 음주운전을 3회 이상 하였고, 특히 음주운전으로 인한 징역형의 집행유예기간 중에 무면허 음주운전을 하는 등 엄중한 신분상 조치가 필요함.

Ⅳ. 조치 요구

□ 신분상 조치

소속	직급	성명	비 위 행 위	관 련 규 정	조치 요구
 ▼▼▼▼팀	4	◇◇◇	▣ 음주운전 - 도로교통법 제44조 위반 ▣ 무면허운전 - 도로교통법 제43조 위반	▣ 취업규칙 2.1.1 제 규정 준수 의무 4.2. 법령 또는 사규위반 - 회사의 명예 및 신용 손상	징계

붙임 : 법원판결문 1부